

DEPARTAMENTO EMISOR: Impuestos Indirectos	CIRCULAR N° 261259.2023 GE
SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS	FECHA:
MATERIA: Imparte instrucciones sobre las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.622 a la Ley de Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985.	REF. LEGAL: Artículo único de la Ley N° 21.622 que establece requisitos para asimilar las entidades que prestan servicios culturales a las sociedades de profesionales, publicada en el Diario Oficial el _____.

I **INTRODUCCIÓN**

En el Diario Oficial de 17 de noviembre de 2023 se publicó la Ley N° 21.622 que, mediante su artículo único, incorpora en la Ley de donaciones con fines culturales (en adelante, la “Ley”)1 un Título V, nuevo, pasando el actual Título V a ser VI.

Bajo este Título V, denominado “Exención del Impuesto al Valor Agregado en la Prestación de Servicios Culturales”, se ubica el también nuevo artículo 12 bis, que establece requisitos para asimilar las entidades que prestan servicios culturales a las sociedades de profesionales. De este modo, el Título V de la Ley establece una exención de impuesto al valor agregado (IVA) que favorece a los denominados “servicios culturales”, prestados por “asociaciones culturales”.

II **INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA**

1. **EXENCIÓN DE IVA**

De acuerdo con el artículo 12 bis de la Ley, los servicios culturales prestados por asociaciones culturales, de conformidad con las disposiciones de la ley, se encontrarán exentos del IVA establecido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 825 de 1974, del Ministerio de Hacienda, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS).

Conforme con el artículo 12 bis, deben concurrir tres requisitos copulativos para que sea aplicable la exención de IVA.

1.1. **Que se trate de “servicios culturales”**

De acuerdo con la letra a) del inciso segundo del artículo 12 bis de la Ley, son “culturales” aquellos servicios “vinculados directamente” con la “investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio”.

Para “estos efectos”, es decir, para los fines de dar contenido al concepto de “servicios culturales”, el párrafo segundo de la letra a) del artículo 12 bis de la Ley, agrega, sin ser taxativa, que se comprenden en esta definición las actividades vinculadas con la producción audiovisual, musical y de artes escénicas; las exhibiciones e intervenciones de artes visuales y artesanía; obras o montajes escénicos; edición de libros; seminarios, charlas, conferencias y talleres de formación, relacionados con la actividad artística cultural. También se encuentran comprendidas aquellas actividades que conduzcan al conocimiento, acceso, reconocimiento, revitalización y salvaguardia de los patrimonios.

Por otra parte, cualquier actividad que no se vincule directamente –o sencillamente no se vincule de manera alguna– con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio no tendrá naturaleza cultural. Dicho de otra manera, el hecho que una “asociación cultural” preste servicios o sea beneficiaria de los mismos, no implica necesariamente beneficiarse de la exención en comento.

A modo de ejemplo, este Servicio entiende que los servicios de contabilidad, limpieza, publicidad o asesoría jurídica que un tercero preste a una asociación cultural no se encuentran vinculados directamente a una actividad cultural, artística o patrimonial.

¹ Contenida en el artículo 8° de la Ley N° 18.985, que establece normas sobre reforma tributaria.

1.2. Que el servicio cultural sea prestado por una “asociación cultural”

De acuerdo con la letra b) del inciso segundo del artículo 12 bis, para los efectos de la exención, la Ley considera 2 tipos de asociaciones culturales, con distintos requisitos. A saber:

1.2.1. Entidades señaladas en los párrafos primero y segundo de la letra b) del artículo 12 bis

De acuerdo con los párrafos primero y segundo de la letra b) del artículo 12 bis de la Ley, son “asociaciones culturales” las sociedades, empresas y cooperativas² que cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

- a) Que se encuentren **conformadas exclusivamente por personas naturales**, quienes deberán trabajar efectivamente en la prestación de servicios culturales.

Al igual que como ocurre con las sociedades de profesionales, los servicios culturales, deben ser prestados por intermedio de todos los socios o titulares de la empresa, sin perjuicio de poder contar con dependientes que coadyuven a prestar los servicios del giro

En este sentido, no podrá tener la calidad de asociación cultural aquella empresa, sociedad o cooperativa en la que una o más de aquellas personas naturales que la componen solo aporten capital o no realicen actividades culturales personales en beneficio de la entidad.

Tampoco podrá optar a esta calificación tributaria aquella sociedad, empresa o cooperativa que esté conformada por alguna persona jurídica, independientemente de su objeto social, aun cuando tenga el carácter de asociación cultural. En otras palabras, no existen asociaciones culturales “en cascada”³.

- b) Que el conjunto de los **ingresos** que perciban de actividades **distintas** a la prestación de servicios culturales **no exceda del 35% del total** de sus ingresos brutos del giro dentro del año calendario inmediatamente anterior.

De lo anterior se colige que las asociaciones culturales deben tener como objeto exclusivo la prestación de servicios culturales. Sin embargo, no se desvirtúa este giro exclusivo si la asociación percibe ingresos diversos por un máximo de 35% del total de sus ingresos brutos, los cuales podrán provenir de actividades clasificadas tanto en primera como en segunda categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

El presente cálculo se realizará en enero de cada año, considerando los ingresos del ejercicio comercial inmediatamente anterior, independientemente de la cantidad de meses en que el contribuyente haya realizado actividades.

Las entidades recién creadas, cuya vida tributaria no se haya mantenido por más de un año calendario, no deberán cumplir con el presente requisito.

- c) Que en ellas **predomine el trabajo personal** –físico o intelectual– por sobre el empleo de capital.

Las asociaciones culturales deberán desarrollar principalmente (ver apartado anterior) actividades clasificadas en la segunda categoría, en que prime el trabajo personal –físico o intelectual– por sobre el empleo de capital. A modo ejemplar, se excluyen de esta exención las empresas de diversión y esparcimiento, clasificadas en el N° 4 del artículo 20 de la LIR.

Lo expuesto precedentemente es una cuestión de hecho, entregada a revisión por las respectivas instancias de fiscalización, debiendo considerarse, entre otros aspectos, la cuantía del capital social, el valor del activo fijo de la entidad, la cantidad de personas contratadas por ella y la relevancia del trabajo personal de los socios.

Tal como sucede con las sociedades de profesionales, en caso que el servicio cultural sea prestado por empresas o sociedades, el trabajo personal es el que debe primar y, en

² Regidas por la Ley General de Cooperativas.

³ Ver apartado 2.2.1. de la Circular N° 50 de 2022.

consecuencia, debe tratarse de sociedades de personas. Esto impide que una sociedad de capital, como, por ejemplo, una sociedad anónima, sociedad por acciones o en comandita por acciones, puedan calificar como asociaciones culturales.

1.2.2. Entidades señaladas en el párrafo tercero de la letra b) del artículo 12 bis

De acuerdo al párrafo tercero de la letra b) del artículo 12 bis de la Ley, también se considerarán “asociaciones culturales”:

- (i) Las corporaciones y fundaciones;
- (ii) Las organizaciones comunitarias funcionales constituidas de acuerdo con la Ley N° 19.418, sobre Juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el decreto N° 58 de 1997, del Ministerio del Interior;
- (iii) Las organizaciones de interés público reguladas por la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública;
- (iv) Las organizaciones a que se refiere el decreto ley N° 2.757 de 1979, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Establece normas sobre asociaciones gremiales; y,
- (v) Las asociaciones a las que se refiere la Ley N° 19.296, que Establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado.

Lo anterior siempre que estas entidades cumplan los siguientes requisitos:

- a) No tengan fines de lucro.
- b) Presten “servicios culturales” (ver apartado 1.1.)

Con todo, cuando uno de los socios o asociados de las organizaciones señaladas en el párrafo tercero de la letra b) del artículo 12 bis de la Ley sea una persona jurídica, ésta deberá, a su vez, ser considerada una asociación cultural, cumpliendo para ello con los requisitos indicados en el apartado 1.2.1. de esta circular.

Finalmente, si una asociación cultural presta servicios que califican como culturales y otros que no califican como tales, dicha asociación solo estará exenta por la prestación de servicios culturales.

1.3. **Inscripción en el registro de asociaciones culturales**

De acuerdo con lo establecido en el párrafo quinto de la letra b) del artículo 12 bis de la Ley, para acceder a la exención es indispensable que –al momento de invocarla– las asociaciones culturales se encuentren inscritas en un registro que llevará este Servicio y regulará mediante resolución.

2. **TRIBUTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CULTURALES FRENTE AL IMPUESTO A LA RENTA**

De acuerdo con el mensaje del proyecto de la Ley N° 21.622, para la aplicación de la exención de IVA contemplada en el N° 8 de la letra E del artículo 12 de la LIVA, que beneficia a las sociedades de profesionales, es indispensable que los socios de estas entidades tengan un título, profesional o no profesional, otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por éste, u otorgado por alguna entidad que los habilite para desarrollar alguna profesión, técnica u oficio, requisito altamente complejo de observar por parte de las entidades dedicadas a este rubro, lo que trae como consecuencia que dichas entidades no puedan cumplir con los requisitos de la mencionada exención, a pesar de satisfacer las demás exigencias establecidas por el Servicio.

Luego, y como se puede apreciar de los apartados anteriores, las entidades que presten servicios culturales, artísticos y patrimoniales deben cumplir –en general– requisitos análogos que las sociedades de profesionales –salvo el que dice relación con los títulos que deben tener los socios– para que sus operaciones del giro se encuentren exentas de IVA.

Conforme a lo expuesto, la tributación de estas entidades es análoga a la de las sociedades de profesionales, en los términos que se expondrán a continuación.

2.1. Entidades señaladas en los párrafos primero y segundo de la letra b) del artículo 12 bis de la Ley

En virtud de los párrafos primero y segundo de la letra b) del artículo 12 bis de la Ley, para calificar como “asociación cultural” debe predominar el trabajo personal –físico o intelectual– por sobre el empleo de capital. Por este motivo dichas entidades tributan en principio bajo las normas de la segunda categoría, –ya que se asimilan a las sociedades de profesionales– pudiendo optar por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera categoría. Sin perjuicio de ello, si la respectiva asociación cultural desarrolla al menos una actividad clasificada en la primera categoría, deberá tributar de esa forma por todas sus rentas.

Lo anterior, considerando que, de acuerdo a la ley, pueden desarrollar una o más actividades diversas, incluso de aquellas clasificadas en la primera categoría siempre que se cumplan los límites instruidos en la letra b) del apartado 1.2.1. de la presente circular.

2.2. Entidades señaladas en el párrafo tercero de la letra b) del artículo 12 bis de la Ley.

En el caso de las entidades señaladas en el párrafo tercero de la letra b) del artículo 12 bis de la Ley, el legislador no ha exigido que sus actividades provengan del trabajo personal –físico o intelectual– por sobre el empleo de capital. En efecto, solo ha exigido que no tengan fines de lucro y que presten servicios culturales⁴.

Estas entidades tributarán de acuerdo con las reglas generales y quedarán gravadas con el IDPC en el caso de que sus actividades resulten afectas a impuestos.

3. DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA

Las asociaciones culturales clasificadas en la segunda categoría que tributen con el impuesto global complementario de acuerdo con lo establecido en el N° 2 del artículo 43 de la LIR, deberán emitir boletas de honorarios electrónicas para documentar sus servicios, conforme ordena el artículo 68 bis de la LIR.

Por el contrario, aquellas asociaciones culturales que tributen de acuerdo con las normas de la primera categoría deberán emitir facturas o boletas no afectas o exentas de IVA, conforme con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la LIRS y lo regulado en la Resolución Ex. N° 6080 de 1999.

III VIGENCIA

Conforme al artículo transitorio de la Ley N° 21.622 sus modificaciones entraron en vigencia a contar del 1° de mayo de 2023.

Con todo, precisa el inciso segundo, para efectos de acceder al beneficio, la obligación dispuesta en el inciso cuarto del artículo 12 bis será exigible desde el 1° de enero del año 2024. Lo anterior implica que, desde la fecha de vigencia de esta norma hasta el 31 de diciembre de 2023, las “asociaciones culturales” podrán utilizar la exención de IVA instruida mediante la presente circular, siempre que cumplan con todos los requisitos señalados en el apartado 1.1. y 1.2.

Luego, desde el 1° de enero de 2024, y para acceder a la exención de IVA, además de los requisitos anteriores, será necesario que la entidad se encuentre inscrita en el registro que llevará este Servicio al efecto. Las actividades culturales realizadas con anterioridad al 1° de mayo de 2023 se registrarán por las reglas generales vigentes en dicha época.

Saluda a Uds.,

DIRECTOR

SRG/JAS/ASB/apb

DISTRIBUCIÓN:

- Oficina de Gestión Normativa
- A internet
- Al Diario Oficial en extracto

⁴ Ver apartado N° 1.1.2.2.

ANEXO A: NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS

LEY N° 18.985

TÍTULO V

Exención del Impuesto al Valor Agregado en la Prestación de Servicios Culturales

Artículo 12 bis.- Los servicios culturales prestados por asociaciones culturales, de conformidad con las disposiciones de esta ley, se encontrarán exentos del Impuesto al Valor Agregado establecido en el artículo 1° del decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

Para los efectos de este artículo, salvo que la naturaleza del texto implique otro significado, se entenderá por:

a) Servicios culturales: aquellos servicios vinculados directamente con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio.

Para estos efectos se comprenden, entre otras, a las actividades vinculadas con la producción audiovisual, musical y de artes escénicas; las exhibiciones e intervenciones de artes visuales y artesanía; obras o montajes escénicos; edición de libros; seminarios, charlas, conferencias y talleres de formación, relacionados con la actividad artística cultural. También se encuentran comprendidas aquellas actividades que conduzcan al conocimiento, acceso, reconocimiento, revitalización y salvaguardia de los patrimonios.

b) Asociaciones culturales: las sociedades o empresas que cumplan con los siguientes requisitos:

i. Que se encuentren conformadas exclusivamente por personas naturales, quienes deberán trabajar efectivamente en la prestación de servicios culturales.

ii. Que el conjunto de los ingresos que perciban de actividades distintas a la prestación de servicios culturales no exceda del 35% del total de sus ingresos brutos del giro dentro del año calendario inmediatamente anterior.

iii. Que en ellas predomine el trabajo personal -físico o intelectual- por sobre el empleo de capital.

Se considerarán también como asociaciones culturales las cooperativas constituidas y regidas por el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la ley general de cooperativas, siempre que éstas cumplan con los requisitos señalados en esta letra.

Se considerarán igualmente asociaciones culturales, siempre que no tengan fines de lucro y presten servicios culturales, las corporaciones y fundaciones; las organizaciones comunitarias funcionales constituidas de acuerdo con la ley N° 19.418, sobre Juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el decreto N° 58, de 1997, del Ministerio del Interior; las organizaciones de interés público reguladas por la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública; las organizaciones a que se refiere el decreto ley N° 2.757, de 1979, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Establece normas sobre asociaciones gremiales, y las asociaciones a las que se refiere la ley N° 19.296, que Establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado. Cuando uno de los socios o asociados de las organizaciones señaladas en este párrafo sea una persona jurídica, ésta deberá, a su vez, ser considerada una asociación cultural, y deberá para ello cumplir con los requisitos indicados en esta letra.

Para los efectos de la presente exención, corresponderá al Servicio de Impuestos Internos fiscalizar el correcto cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y podrá solicitar a las asociaciones culturales la información que estime necesaria para dicho fin y aquella que permita calificar como un servicio cultural a una determinada actividad. Para este último propósito podrá requerir al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio un informe u opinión sobre una actividad en particular, el cual deberá ser emitido dentro del plazo de treinta días hábiles. Asimismo, para efectos de la realización del mencionado informe, dicho Ministerio podrá citar y requerir antecedentes

a las asociaciones culturales, de conformidad con el procedimiento que determine mediante resolución.

Sin perjuicio de sus demás facultades de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos creará y llevará un registro en el que deberán inscribirse las asociaciones culturales para acceder a la exención, para lo cual acompañarán una declaración jurada en la que manifiesten prestar servicios culturales. Ésta deberá actualizarse anualmente, mientras se mantengan en dicho registro. El Servicio de Impuestos Internos determinará, mediante resolución, los antecedentes que deberán incorporarse en el registro, la información que contendrá la declaración jurada, y su forma y plazo de presentación.

Las asociaciones culturales que dejen de cumplir con los requisitos establecidos en este artículo perderán la exención a partir del mes siguiente a aquel en que se produjo el incumplimiento, y deberán regirse por las normas generales contenidas en el decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

Las actividades realizadas por las asociaciones culturales distintas a la prestación de servicios culturales, de acuerdo con la definición establecida en este artículo, se regirán por las normas generales, atendida la naturaleza de dichas actividades.”.

Artículo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por esta ley entrarán en vigencia a contar del 1 de mayo de 2023.

Con todo, para efectos de acceder al beneficio, la obligación dispuesta en el inciso cuarto del artículo 12 bis que se introduce será exigible desde el 1 de enero del año 2024.”.